

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2564/2532

นายประเสริฐ สุกระพรรณา
นางสุชาดา ธนะรัชต์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1162, มาตรา 1171, มาตรา 1172, มาตรา 1195

คำว่า "กรรมการ" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1172 วรรคแรก หมายถึง คณะกรรมการ มิได้หมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน เมื่อกรรมการคนใดเห็นควรจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากันเสียก่อนและมติของกรรมการจะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เมื่อผู้คัดค้านเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิได้กระทำตามขั้นตอนดังกล่าว การนัดเรียกประชุมใหญ่ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท แต่ก็ไม่ทำให้การประชุมใหญ่และการลงมติที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นการประชุมใหญ่และการลงมติตามกฎหมายไม่ ดังนั้น การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวจึงต้องร้องขอภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันลงมติ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการของบริษัทโซดาสตรีมซัพพลาย จำกัด กรรมการอื่นของบริษัทได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นและลงมติโดยมิชอบ ขอให้สั่งเพิกถอนมติดังกล่าว

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า การเรียกประชุมใหญ่และการลงมติได้กระทำไปโดยชอบ ผู้ร้องมิได้ร้องขอให้เพิกถอนมติภายใน ๑ เดือน จึงหมดสิทธิขอเพิกถอนแล้ว

ศาลชั้นต้นส่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทโซดาस्टริมซ์พพลาย จำกัด มีกรรมการ ๓ คน คือ ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสองการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๒๘ กระทำโดยผู้คัดค้านทั้งสอง ปัญหาว่าผู้คัดค้านทั้งสองมีอำนาจเรียกประชุมดังกล่าวได้หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๒ วรรคแรกบัญญัติว่า กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรศาลฎีกาเห็นว่า คำว่ากรรมการตามมาตรานี้หมายถึงคณะกรรมการ มิได้หมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน การจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือไม่ กรรมการคนหนึ่งคนใดชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากันเสียก่อนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๖๒ มติของกรรมการจะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๖๑ ปรากฏว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเรียกประชุมใหญ่โดยมิได้กระทำตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้น การนัดเรียกประชุมใหญ่ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท แต่หาทำให้การประชุมใหญ่ และการลงมติที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นการประชุมใหญ่และการลงมติตามกฎหมาย การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่

ประชุมใหญ่ดังกล่าวจึงต้องร้องขอภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันลงมติ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙๕ ผู้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติเมื่อพ้นกำหนด ๑ เดือนนับแต่
วันลงมติ ศาลจึงต้องยกคำร้องของผู้ร้อง

พิพากษายืน.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร
ศาลอุทธรณ์ - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>